TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°68-2026*

Santiago, veinte de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 23, reclama doña Mariana Alejandra Silva Salazar, administradora electoral de la candidatura de don Francisco Javier Fernández Arenas a concejal por la comuna de Pedro Aguirre Cerda, contra la Resolución Final N°S000637-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-851-2025-SCGFE, que le aplicó una multa de ocho unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de esa candidatura en las elecciones municipales de 2024, y pide que se rebaje la multa o se disponga una medida menos gravosa;

2°) Que, la reclamante funda su reclamación en que presentó la cuenta, aunque fuera de plazo, lo que permitió al Servicio Electoral efectuar las verificaciones correspondientes, sin ocultamiento de información ni perjuicio efectivo al control del gasto electoral; en que no registra sanciones anteriores; y en que la multa resulta desproporcionada;

3°) Que, conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, haciendo relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley). El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía *"será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente"*;

4°) Que, consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a foja 10); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y notificados el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (foja 5) no fueron contestados (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 12).

Sin embargo, aparece, a foja 17, que la cuenta se presentó

el cuatro de junio de dos mil veinticinco, esto es, fuera del plazo legal;

5°) Que, la presentación tardía no elimina la infracción, consumada al vencer el plazo del artículo 47 de la Ley N°19.884, por lo que no procede dejar sin efecto la multa.

Sin embargo, la circunstancia que se haya rendido la cuenta de ingresos y gastos, en forma extemporánea, permite al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, lo que debe considerarse al graduar la sanción;

6°) Que, para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) Que, atendido lo expuesto, la ausencia de reiteración y la cantidad de electores habilitados de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que elige ocho concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 7 (siete) unidades tributarias mensuales, cuantía superior al mínimo legal en atención al tamaño del electorado de la comuna, e inferior a la aplicada, considerando que la cuenta se rindió, aunque fuera de plazo.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida por doña Mariana Alejandra Silva Salazar, administradora electoral de la candidatura de don Francisco Javier Fernández Arenas a concejal por la comuna de Pedro Aguirre Cerda, sólo en cuanto se rebaja a siete unidades tributarias mensuales la multa aplicada por la Resolución Final N°S000637-2026, de trece de enero de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°68-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 20/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 20/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 20/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 20/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Omar Antonio Astudillo Contreras. Causa Rol N°68-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 20/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 20 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 20/10/2026

82A2683B-9733-43B0-B5EA-BE4EC6A9A96A

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.